

צה:

עין משפט
נר מצוה

סמ א טו"ש"ע אה"ע
 סימן טו סעיף כח:
ע ב מ"י פ"י מהלכות
 גירושין הלכה ח טור
 ש"ע שם סימן קנט סעיף
 ד ועיין צ"ח:
עא ג טו"ש"ע שם ס"י טו
 סעיף כח:

תוספות ישנים

[illegible]

האשה רבה פרק עשירי יבמות

אָרַם אמר רבא אשת איש. לא שייך למיפדך שכן חנק דיש לנו להחמיר כיון שהאיסור נמשך כל ימיו אבל ק"ק לר"י דאכתי התקשה ליה כל הני פירכי דלעיל שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב: **בְּרַב** שריא פוסט מאי עבדיה. ולא מסתבר למימר כל שאין פוסט ע"י אחריהם כמו שחזקו אשמו פניה

אלא אמר רבא אשת איש וכן כי אתא רבין
א"ר יוחנן אשת איש⁽⁶⁾ ומאי קרי לה איסור
קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו תניא נמי
הכי אבא חנן אמר משום רבי אלעזר אשת
במקום הבא על איסור קל שאין
האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר האוסר הבא
על איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו
דין שנאסר האוסרה ת"ל יאותה אותה
ששכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה
אוסרתה: רבי יוסי אומר כל שפוסל וכו':
ומאי קאמר ר' יוסי אילימא דקאמר תנא קמא
דאזיל אשתו גיסו למדינת הים אשת גיסו
אסירה ואשתו שריא וקא"ל רבי יוסי כי היכי
דאשתו שריא אשת גיסו נמי שריא אי הכי
כל שאין פוסל ע"י אחרים אין פוסל ע"י עצמו
כל שאין פוסל ע"י עצמו אינו פוסל ע"י אחרים
ממבעיא ליה ואלא כי היכי דאשת גיסו אסירה
אשתו נמי אסירה התינה כל שפוסל כל
שאינו פוסל מאי עבידתיה א"ר אמי ארישא
ניסית ע"פ ב"ד תצא ופטורה מן הקרבן על פי
עדים תצא וחייבת בקרבן יפה כחו של ב"ד
שפטרה מן הקרבן וקאמר ת"ק ל"ש על פי
עדים דאשת גיסו שריא ול"ש ע"פ בית דין

דאשט גיסו אסירא וקאמר ליה רבי יוסי על פי בית דין דפוסל על ידי אחרים
פוסל על ידי עצמו על פי עדים דאינו פוסל על ידי אחרים אינו פוסל על ידי
עצמו רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא ^(ה) (הא דנסיב אשת גיסו והא דנסיב
ארוסת גיסו) ^(ו) הא דאולי ארוסתו וגיסו הא דאולי אשתו וגיסו וקאמר תנא
קמא לא שנא אשתו וגיסו ולא שנא ארוסתו וגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו
שריא וקאמר ליה רבי יוסי אשתו וגיסו דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין
דאינו פוסל על ידי אחר אינו פוסל על ידי עצמו ארוסתו וגיסו דאיכא למימר
תנאה הוה ליה בקדושין ופוסל על ידי אחרים אף פוסל על ידי עצמו
אמר רב יהודה אמר שמואל "הלכה כרבי יוסי מתקיף לה רב יוסף ומי אמר
שמואל הכי והאתמר יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר
אינה כאשת איש ואמר רב הונא כגון שקדש אחיו את האשה והלך לו
למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד וגשא את אשתו דרב אמר יהרי היא
כאשת איש ואסורה ליבם ושמואל אמר אינה ככאשת איש ושריא ליה א"ל
אב"י וממאי דכי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אדרבי יצחק נפחא קאמר
ידלמא אדרבי אמי קאמר ואי נמי אדרבי יצחק נפחא ממאי דאפוסל
ודלמא

צעד אחד אסורה לחזור לאו משום שמא יאמרו זה מחזיר גרושמו משנשאת אלא משום דקנסוה רב
דקנסה פסל לה אקמה: ה"ג הא דאילו אשמו וגיסו והא דאילו ארוסו וגיסו. וה"ג אשמו וגיסו
פוסל על ידי אחרים: לשנא אחריתא גרס לה הא דנסיב אשת גיסו והא דנסיב ארוסא גיסו.
ויסוי. קסלקא דעתך אכולא מילתא דרבי יוסי קאי שמואל ואמר דהאי דמתקרא אשה הנשאת
לה וגסא זה והוא מחזיר גרושמו משנשאת וכל היכא דליכא למימר הכי מיתקרא אפילו והא
דלמימר תנאה הוה לה ב' צמיתא: הרי אכל כשם איש. רב הונא מפרש מנא רבי: איש ואמר
לגבון שטותא אחי אשה כו' שאלמלא נשאה לראשון דרתייהו מודו דמתנתה לחזור לו דליכא למימר
שטותא היתה שזם גירשה לא היתה נשאת לאחריו אבל קידש בזהיא אמר רב הרי היא כשאת
חזו נמי אסורה לראשון שהוא עכשיו יצמה דלמרי אינשי הראשון תנאה הוה ליה ב' צדושין ולא נמי
משני וגושהא לראשון וגמלא נושא את אשת אחיו: ושמואל אמר אינא כשם איש ושריא. לרש"י
שכיחא היא אלא ידעי דטעות הוא ואטעניהו סהדי. אלאה לשמואל לא מסקי אינשי תנאה אמי
שמואל הלכה כרבי יוסי דמיתקרא אשת גיסו לגיסו: דלמא אדרבי אמי. דמתנה רבי אמי
ככלל דאפילו בשאמו וגיסו נמי פוסל ואע"ג דליכא למימש לתנאה. ודשמואל אדשמואל מו לא קשי
אשאה אי קדיש ואחא גיסו מקמי אשמו הא מיתקרא אשת גיסו מיד אחיסו ובעיא גט משני משום
משום אחות אשה אמרי מתא אשמו אבל באשת אחיו מכי חזו דלמא אחיו מו לא אמרי גירש זה
אדרבי יחנן נפחא ממאי דאפוסל. קאמר שמואל הלכה ותקשה לך דלמא לשמואל אפילו בחדר
הלכה כרבי יוסי אלאי פוסל קאמר לאפוקי מדתנא קמא דאפילו גבי אשמו וגיסו דאשת גיסו אסירי

גירש זה ונשא זה ורב סבר דוקא משום דקידוש אכל נשא דליכא למימר תנאה הו"ל בנשואין שריא לבעל כיון שנסאת על פי עדים לא עבדא איסורא ולא קנסוה רבנן:

וְיוֹאִסּוֹר קָל לַגִּזֵּי אַחוֹת אִשָּׁה לִפְנֵי
מִצְטַדִּילוֹ בַחֲבִייוֹ יֵשׁ לָהּ הֵיטֵר בְּגֶט אַבִּל
תּוֹ כֹּל יְמֵיהָ: ה"ג כֹּל שֶׂאִין פּוֹסֵל ע"י
מִצְעֵי לֵיה: אֱלֹא כִי הִכִּיר דֹּאשֶׁת גִּיסוֹ
אַסּוּרָה אֲשֶׁמוֹ נְמִי אַסּוּרָה. הוֹאִיל

והאנו הני נאחזין לפוסלה על צעלה
אנחנו נמי להיות חשובה כחשמו ולאסור
לחתם אחותה עליו משום אחות אשה
עבדיה. כל שאין פוסל מאי עבדיה.
א"ר אבא פוסל מאן איירי בה לעיל: א"ר
אבא פוסל מאן איירי פוסל ארישא ארישא
א"ר אבא פוסל מאן איירי פוסל ארישא
לעיל בנשאת על פי עדים תנא והיא
נשאת ע"פ עדים שאמרו לו מתה אשתך
נשאת ע"פ עדים שאמרו לו מתה אשתך

[illegible]

ששאר אשה הנשאת בעד אחד הדסה
הוא דלמי למימר גירש זה כו' ואי
שנמסר ממנו ואמר זה הלך גרושתו מן
פוסלנו הנשואין אצל הכה לא המזין
על ידי עצמו אצל היכה הדורשני
קמיימא ארוסתו דליכא למימר מנאה
היה בקדושין סברי אינשי דנשואי
סנייה נשואין גמורין ואמר גירשה
ועשה ונשאה זה ואי נשום אחות אשה
היה בקדושין גמורין ונשאה
אחיה אשה אחרת ואמר גירשה
הוא פוסל על ידי
אחרים והואיל ואהנו מעשיו פוסל נמי
עליו ולתנא קמא טעמא דהניסמא
דלא דייקא שפיר הלכך כל מאן
שפיר הלכך כל מאן

עד אחד משום שנה יאמרו גירסא ארוסות של ארסון הואל ואיכא הונא. מאי אשת איש דקאמר רב אחיר גרושמו הוא דהא הכל יודעים הניסמ צעד אחד שאסורה לצעלה ומוותרת היתה לפני ועכשיו יואלה דלא אמרי תנאה הוה למתלא ללא יסור וגבי ארוסותו וגיסו אמאי תנאה צמא דרבי יוסי דלא איירי בתנאה א דמי אחות אשה ואשת אח דאחות יאמרו גירסא זה ושא זה ואי אמרת זה דהא גרושא אחי היא לו: ואי וגיסו נמי לא פסיל והאי דקאמר משמע לן שמואל כרבי יוסי דשריא: דמי

הכרי

מסורת הש"ס

(א) ס"א אין כ"ו, (ב) צס"א
ליתא: וגיסו, (ג) ס"א שני,

תורה אור השלם

1. וְשָׁכַב אִישׁ אֵת
שְׁכֵבַת זָרַע וְנִעְלָם מֵעֵינַי
אִשָּׁה וְנִסְתָּרָה וְהָיָה
נִטְמָא וְעַד אֵין בָּהּ וְהָיָה
לֹא נִתְפָּשָׁה:

גליון הש"ס

גמ' באשת איש ושרי
ליה וכו'. עיין לעיל אג ע"ב
תד"ה עד אחד ולקמן קו
ע"א תד"ה ז"ש ודף קיז
ע"א תד"ה חוץ מחמותה:

הגהות הב"ח

[illegible]

תום' חד מקמאי

איתמר ריבמך רב אמר
הרי היא כאשת איש
ושמואל אמר אינה כאשת
איש ושוריה ליה והלכת
כרב חדא דקילי' הלכת
כרב באיסורין ועוד דקאי
כ"ע דחייש דלמא אפרין
תנא הוא בקדושרין וכו'
והו' הטעם נ' להעמיד
פסח דקאי אלפס כ"ע
משום דקאי רבס דקילי'
כוונה באיסורו וזה הטעם
הוא יותר נכון מהטעם
שכתב שם ז"ל משום
דהא קרימא מתי' כוונה
[דמתניתין] אליבא דרבין
הכל הוא ואפילו לרבי
עקיבא:

עקיבא: